	別函報**行政院**、中央各該主管機關、縣政府備查，並函送各該地方**立法機關查照**。	查： 一、其屬法律授權訂定者，函報各該法律所訂中央主管機關備查。 二、其屬依法定職權或自治條例授權訂定者，分別函送上級政府及市議會備查		本府發布後，依下列規定函報有關機關備查或查照： (一)其屬法律授權訂定者，函報各該法律所定中央主管機關備查。 (二)其屬依法定職權訂定、自治條例授權訂定	發布後函報行政院備查，並函送本市議會查照。」	關備查： 一、其屬法律授權訂定者，函報各該法律所定中央主管機關備查。 二、其屬依法定職權或自治條例授權訂定者，分別函送上級政府備查及送市議會查照	

		。」		函政查議照 者，行備市查 報院及會 。」		。」	

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	法規	編號	4	提案單位	臺南市政府（民政局）	中華民國 114 年 4 月 22 日 府民自字第 1140612806 號
案由	修正「臺南市公民投票自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為配合修正後之公民投票法，並使本自治條例更臻完善，爰擬具本修正草案。 二、本案業經本府 114 年 4 月 15 日第 693 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市公民投票自治條例」修正草案（含總說明、條文對照表及草案條文）1 份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、修正通過，除第八條依照法規委員會修正通過，其餘條文照案通過，詳審查結果對照表。 二、法規委員會修正條文如下： 第八條　主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於三十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者，應予駁回: 一、提案非第三條規定之公民投票適用事項。 二、提案不合前二條規定。 三、提案人未簽名或蓋章，或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，經刪除後致提案人數不足。 四、提案人有第十二條第四項規定之情事，經刪					

	除後致提案人數不足。 五、提案有公投法第三十二條規定之情事。 六、提案內容相互矛盾、顯有錯誤或不能瞭解其提案真意者。 公民投票案經審核無前項各款情事者，主管機關應函請戶政機關於十五日內完成查對提案人。
大會決議	一、修正通過。 二、法規委員會修正條文第八條第一項，「……應敘明理由，通知提案『人』之領銜人於三十日內補正……」，「人」字為贅字，予以刪除，其餘照審查意見通過，詳大會決議對照表。

修正條文	現行條文	審查意見 114年6月17日	大會決議 114年7月2日
自治條例名稱：照現行自治條例名稱。	自治條例名稱：臺南市公民投票自治條例		
第一條　為確保本市市民直接民權之行使，以落實憲法主權在民之原則，並依公民投票法(以下簡稱公投法)第二十六條第二項及第二十八條規定，制定本自治條例。	第一條　為落實憲法主權在民之原則，特依公民投票法第二十九條規定，制定本自治條例。	照案通過。	照審查意見通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府民政局。	第二條　本自治條例之主管機關為臺南市政府。	照案通過。	照審查意見通過。
第三條　本市公民投票適用事項如下： 一、地方自治條例之複決。 二、地方自治條例立法原則之創制。	第三條　依公民投票法 第二條第三項規定，本市公民投票適用事項如下： 一、地方自治法規之複決。 二、地方自治法規立法原則之創制。	照案通過。	照審查意見通過。

修正條文	現行條文	審查意見 114年6月17日	大會決議 114年7月2日
三、地方自治事項重大政策之創制或複決。 預算、租稅、薪俸及人事事項，不得作為公民投票之提案。	三、地方自治事項重大政策之創制或複決。 預算、租稅、投資、薪俸及人事事項不得作為公民投票之提案。 公民投票事項之認定，由臺南市公民投票審議委員會審議之。		
(刪除)	第四條　依公民投票法第三十七條規定，本府應設臺南市公民投票審議委員會(以下簡稱審委會)，審議下列事項： 一、公民投票事項之認定。惟依據憲法主權在民，及人民有創制權、複決權之原則。 二、公民投票法第三十三條規定	一、現行條文刪除。 二、照案通過。	照審查意見通過。

修正條文	現行條文	審查意見 114年6月17日	大會決議 114年7月2日
	之公民投票提案是否為同一事項之認定。 審委會置委員二十一人，任期二年，由學者專家及本市市議員共同組成，由主管機關提請本府任命之。 審委會置主任委員一人，由委員互選之，負責召集並主持委員會議。 審委會之組織及審議程序，由主管機關另定之，並送臺南市議會備查。		
第四條　本市市民，除憲法另有規定外，年滿十八歲，未受監護宣告者，有公民投票權。	第五條　本市市民，年滿二十歲，除受監護宣告尚未撤銷者外，有公民投票權。	一、條次變更。 二、照案通過。	照審查意見通過。
第五條　有公民投票權之人，在本市	第六條　有公民投票權之人，在本市	一、條次變更。	照審查意見通過。

修正條文	現行條文	審查意見 114年6月17日	大會決議 114年7月2日
繼續居住六個月以上，得為本市公民投票案之提案人、連署人及投票權人。 提案人年齡及居住期間之計算，以算至提案提出日為準；連署人年齡及居住期間之計算，以算至連署人名冊提出日為準；投票權人年齡及居住期間之計算，以算至投票日前一日為準，並均以戶籍登記資料為依據。 前項投票權人年齡及居住期間之計算，於重行投票時，仍以算至原投票日前一日為準。	繼續居住六個月以上，得為本市公民投票案之提案人、連署人及投票權人。 提案人年齡及居住期間之計算，以算至提案提出日為準；連署人年齡及居住期間之計算，以算至連署人名冊提出日為準；投票權人年齡及居住期間之計算，以算至投票日前一日為準，並均以戶籍登記資料為依據。 前項投票權人年齡及居住期間之計算，於重行投票時，仍以算至原投票日前一日為準。	二、照案通過。	
第六條　公民投票案之提出，應由提案人之領銜人檢具公民投票案主文、理由書及提案人名冊正	第七條　公民投票案之提出，以一案一事項為限，並由提案人之領銜人檢具公民投票案主文、理由書	一、條次變更。 二、照案通過。	照審查意見通過。

修正條文	現行條文	審查意見 114年6月17日	大會決議 114年7月2日
本、影本各一份，向主管機關為之。 前項領銜人以一人為限；主文以不超過一百字為限；理由書以不超過二千字為限。超過字數者，其超過部分，不予公告及刊登公報。 第一項主文應簡明、清楚、客觀中立；理由書之闡明及其立場應與主文一致。 第一項提案人名冊，應依規定格式逐欄填寫，提案人應親自簽名或蓋章，填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，並按里及所屬戶政事務所別裝訂成冊。 公民投票案之提出，以一案	及提案人名冊正本、影本各一份，向主管機關為之。 前項領銜人以一人為限；主文以不超過一百字為限；理由書以不超過一千五百字為限。超過字數者，其超過部分，不予公告及刊登公報。 第一項提案人名冊，應由提案人親自依規定格式逐欄填具本人國民身分證統一編號、戶籍地址及簽名、蓋章，檢附本人之國民身分證影本，並按里及所屬戶政事務所別裝訂成冊。		

修正條文	現行條文	審查意見 114年6月17日	大會決議 114年7月2日
一事項為限。			
第七條　公民投票案提案人數，應達提案時最近一次市長選舉選舉人總數千分之一點五以上。	第八條　公民投票案提案人數，應達提案時最近一次市長選舉選舉人總數千分之五以上。	一、條次變更。 二、照案通過。	照審查意見通過。
第八條　主管機關於收到公民投票提案，應於三十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應予駁回： 一、提案非第三條規定之公民投票適用事項。 二、提案不合前二條規定。 三、提案人未簽名或蓋章，或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，經刪除後致提案人數不足。 四、提案人有第十二條第四項規	第九條　主管機關於收到公民投票提案，經審查有下列情事之一者，應於十五日內予以駁回： 一、提案不合第七條或前條規定。 二、提案人未簽名或蓋章，或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，經剔除後致提案人數不足。 三、提案人有第十二條第二項或第十三條第四項規定情事。 四、提案有公民投票法第三十三條規定之情事。	一、條次變更。 二、照法規委員會修正通過：第一項本文增加文字：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於三十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通	一、　修正通過。 二、　法規委員會修正條文第八條第一項，「……應敘明理由，通知提案『人』之領銜人於三十日內補正……」，「人」字為贅字，予以刪除，其餘照審查意見通